

## 주의 요구

1. 제 목: 신규 수탁 국유재산 실태조사 불철저
2. 소관부점: 강원지역본부
3. 내 용:

### 가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제5조에 따르면 수탁재산의 실태조사는 총괄청으로부터 재산의 위탁을 통지받은 날로부터 15영업일 이내에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 일시에 다량의 재산이 위탁되는 경우 등 특별한 사유가 있는 때에는 부점장의 승인을 받아 3개월을 넘지 않는 범위에서 실태조사 기한을 연장할 수 있도록 되어 있고

같은 요강 제9조 제1항 및 제2항에 따르면 재산의 실태를 조사한 경우에는 조사를 종료한 날로부터 7영업일 이내에 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하며, 작성된 실태조사 결과를 성실히 검토하여 변상금 부과 등 필요한 조치를 이행하여야 한다고 되어 있다.

또한, 신규 수탁된 이후 최초로 실시하여 작성된 재산실태조사 보고서는 [그림 4]와 같이 국유재산 관리의 첫 단계로 재산의 하자<sup>17)</sup> 유무를 점검하고, 관리상 하자가 발견되는 경우 인계기관에 보완을 요청하거나 재산인수를 반려하기 위한 기초자료로 활용되고 있다.

#### [그림 4] 국유재산 신규 수탁 이후 인수 절차<sup>18)</sup>



따라서, 국유재산이 신규 수탁될 경우 재산현황 및 점유현황 등을 파악하고 재산관리에 필요한 조치를 이행하기 위해서 지체 없이 실태 조사를 실시하고, 실태조사가 완료된 경우에는 재산실태조사 보고서 작성을 지연하지 않도록 하여야 한다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 강원지역본부에 신규 수탁된 국유재산 2,495필지의 실태조사 현황을 점검한 결과

17) 국유재산에 사권(저당권, 가압류 등)이 설정되어 있거나, 공부와 실제 현황이 불일치(면적 불일치, 미등기 건물이나 시설물 존재 등)하는 등의 사유로 관리·처분이 부적정하다고 판단되는 경우

18) 「국유재산 실무 가이드북」(’23. 8. 국유재산기획처 발간) 32p 참고

(1) 실태조사 실시 불철저

‘강원특별자치도 ♣♣군 ♣♣읍 ♣♣리 000-0’ 소재 토지(대, 1015㎡) 및 건물(舊 ○○○○○○○○, 25.92㎡)의 경우 경찰청으로부터 재산을 인계받아 2024. 4. 12. 신규 수탁되었으나 약 6개월이 경과된 2024. 10. 15. 실태조사를 실시하였으며

실태조사 결과 자율방범대<sup>19)</sup>에서 점유·사용중이며, 국유지 내에 도지정 문화유산<sup>20)</sup>이 존재하는 사실 등이 확인되어 수탁일로부터 약 8개월이 경과된 2024. 12. 16. 재산인수를 반려한 것으로 확인되는 등

[표 7] 및 [별표 3] “실태조사 실시 지연 명세”와 같이 수탁일로부터 15영업일을 초과하여 실태조사가 실시된 사례는 70건으로, 해당 사례 모두 실태조사 기한 연장 조치는 없었던 것으로 확인되었다.

[표 7] 실태조사 실시 지연 현황

(단위 : 영업일)

| 지연일수    | 합 계 | 5일 이내 | 6~10일 | 11~15일 | 16~30일 | 30일 초과 |
|---------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| “기재 생략” |     |       |       |        |        |        |

(2) 실태조사 보고 불철저

또한, ‘강원특별자치도 ■■시 ■■동 산 00-00(도로, 117㎡)’ 소재 국유 재산의 경우 ■■시로부터 재산을 인계받아 2024. 3. 22. 신규 수탁되었고 2024. 3. 25. 실태조사를 실시하였으나, 실태조사일로부터 1개월이 지난 2024. 4. 29. 재산실태조사 보고서를 작성한 것으로 확인되는 등

19) 범죄예방 등 지역사회 안전을 위하여 지역주민들이 자발적으로 조직하여 봉사하는 단체로 「자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률」에 따라 설치, 운영에 관한 주요사항 변경, 해산 시 관할 경찰서장에게 신고하여야 하며, 경찰청의 지도·감독을 받아 활동하도록 되어 있음  
20) 고려시대에 축조된 ◆◆ ◆◆◆ 석탑

[표 8] 및 [별표 4] “실태조사 보고 지연 명세”와 같이 실태조사를 종료한 날로부터 7영업일을 초과하여 재산실태조사 보고서를 작성된 사례가 99건 확인되었다.

[표 8] 실태조사 보고 지연 현황

(단위 : 영업일)

| 지연일수    | 합 계 | 5일 이내 | 6~10일 | 11~15일 | 16~30일 |
|---------|-----|-------|-------|--------|--------|
| “기재 생략” |     |       |       |        |        |

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 신규 수탁된 국유재산 관련 실태조사 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 신규 수탁된 국유재산에 대해서 지체 없이 실태조사를 실시하고, 실태조사가 완료된 후에는 재산실태조사 보고서 작성을 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 3]

실태조사 실시 지연 명세

(단위: 영업일)

| 순번 | 소재지 | 수탁일<br>(A) | 조사일<br>(B) | 경과일수<br>(B-A) | 지연<br>일수 |
|----|-----|------------|------------|---------------|----------|
|----|-----|------------|------------|---------------|----------|

“기재 생략”

| 순번 | 소재지 | 수탁일<br>(A) | 조사일<br>(B) | 경과일수<br>(B-A) | 지연<br>일수 |
|----|-----|------------|------------|---------------|----------|
|----|-----|------------|------------|---------------|----------|

“기재 생략”

[별 표 4]

실태조사 보고 지연 명세

(단위: 영업일)

| 순번 | 소재지 | 조사일<br>(A) | 결재<br>상신일(B) | 경과일수<br>(B-A) | 지연<br>일수 |
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|

“기재 생략”

| 순번 | 소재지 | 조사일<br>(A) | 결재<br>상신일(B) | 경과일수<br>(B-A) | 지연<br>일수 |
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|

“기재 생략”



| 순번 | 소재지 | 조사일<br>(A) | 결재<br>상신일(B) | 경과일수<br>(B-A) | 지연<br>일수 |
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|
|----|-----|------------|--------------|---------------|----------|

“기재 생략”